

1503837-98.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I - A alegada inobservância do preceituado no art. 226 do Código Processual Penal, no que se refere ao reconhecimento de pessoa, configura nulidade relativa que, diante do princípio pas de nullité sans grief, deve ser arguida em momento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1503837-98.2021.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503837-98.2021.8.26.0536 (2021/001077)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

CF, CF, BO, CF

2317060/2021, 21521350, 5686/21/203, 2317060 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL GILMAR DOS SANTOS

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

GABRIEL GILMAR DOS SANTOS, qualificado nos autos (fl. 2), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal. Consta da denúncia que em 24 de novembro de 2021, por volta das 07h30, na Rua Flávio Humberto Ribizi, altura do nº 672, Jardim Enseada, Guarujá/SP, o réu agindo em concurso e unidade de desígnios com três indivíduos desconhecidos, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 11, avaliado em R\$ 4.500,00, 01 relógio de pulso, avaliado em R\$ 120,00, 03 cartões de crédito, marcas Nubank e Itaú, 01 carteira, marca John John, 01 CNH, 01 RG, 01 aliança de prata, avaliada em R\$ 150,00, e 01 corrente de prata, avaliada em R\$ 100,00, pertencentes à vítima Mateus Rodrigues, 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S20 Plus, avaliado em R\$ 4.000,00, 01 bolsa, marca Ana Capri, avaliada em R\$ 800,00, 01 CPF, 01 RG, 01 óculos de sol, marca Avanti, avaliado em R\$ 120,00, e 01 cartão bancário, marca Next, pertencentes à vítima Maria Eduarda Rodrigues, 01 aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S10E, avaliado em R\$ 3.000,00, 01 chave de carro, 01 carteira, marca Reserva, modelo R\$ 150,00, R\$ 250,00, em espécie, 01 RG, 01 CNH, e 05 cartões bancários, marca Nubank, Next, Riachuelo Black, C6 e Bradesco, pertencentes à vítima Mateus Pipolo Subrinho, e 01 aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 11, avaliado em R\$ 4.500,00, 01 carteira, avaliada em R\$ 100,00, 01 cartão bancário, marca Banco do Brasil, 01 cartão de alimentação e 01 carteira de

segurado, pertencentes à vítima Bruna Barbosa do Nascimento.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 21-31), antecedentes do réu (fls. 32-35) e relatório da autoridade policial (fls. 53-55).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 36-38). Foi concedida liberdade provisória ao réu (fl. 112) e o alvará de soltura foi cumprido em 23/03/2022 (fl. 128).

A denúncia de fls. 50-52 foi recebida em 03/12/2021 (fl. 36). O réu foi citado pessoalmente em 24/01/2022 (fl. 64) e apresentou resposta à acusação (fls. 68-70). Durante a instrução, na audiência realizada em 22/03/2022 foram ouvidas quatro vítimas, uma testemunha comum e uma testemunha de defesa (fls. 111-124). Na audiência realizada em 13/06/2022 foram ouvidas a testemunha comum, uma testemunha de defesa e interrogado o réu (fls. 153-162).

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais em 07/07/2022 (fls. 166-177) alegando preliminarmente que o presente processo se originou de uma prisão ilegal, fazendo com que todas as provas produzidas sejam ilícitas por derivação, requerendo o reconhecimento da ilicitude da prova produzida com a prisão ilegal para averiguação. No mérito, requereu a improcedência da ação com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente requereu a fixação de pena mínima em regime mais brando possível e que o réu não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, cabendo a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, - todavia, afastando-se a qualificadora de "emprego de arma de fogo" prevista no § 2º-A, inciso I, art. 157, CP, por insuficiência de prova deste ponto específico, conforme demonstrado na fundamentação.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Primeiramente, rejeito a preliminar arguida pela combativa Defesa Técnica na fase de memoriais, quanto à ilegalidade da prisão e do reconhecimento do réu, em solo policial.

Conforme jurisprudência pacificada, os vícios ocorridos na fase inquisitorial não contaminam, necessariamente, a ação penal. Nesse sentido são os precedentes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo forte o entendimento de que eventuais vícios existentes na fase do inquérito policial não contaminam a ação penal.

Veja-se STF:

"HABEAS-CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES. TEORIA DA ÁRVORE DOS FRUTOS ENVENENADOS. CONTAMINAÇÃO DAS PROVAS SUBSEQUENTES. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROVA AUTÔNOMA. 1. Eventuais vícios do inquérito policial não contaminam a ação penal. O reconhecimento fotográfico, procedido na fase inquisitorial, em desconformidade com o artigo 226, I, do Código de Processo Penal, não tem a virtude de contaminar o acervo probatório coligido na fase judicial, sob o crivo do contraditório. Inaplicabilidade da teoria da árvore dos frutos

envenenados (fruits of the poisonous tree). Sentença condenatória embasada em provas autônomas produzidas em juízo. 2. Pretensão de reexame da matéria fático-probatória. Inviabilidade do writ. Ordem denegada" (HC 83.921, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 27.8.2004).

Conforme prevalece na jurisprudência brasileira, eventuais vícios da fase de inquérito policial não contaminam a fase judicial do processo criminal, notadamente quando os atos instrutórios são repetidos com observância dos princípios constitucionais e formalidades de legalidade sob o contraditório.

Nesse sentido, prevalece no STJ: "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 393.172/RS, Quinta Turma, Ministro Félix Fischer, DJe de 6/12/2017; "apud" do AgRg no RHC 130.654/SP).

Ademais, tal procedimento policial impugnado não foi essencial para a responsabilização criminal do acusado, não havendo destarte qualquer prova ilícita no bojo destes autos.

Com efeito, como sabido, a inobservância das formalidades descritas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não tem o condão de tornar nulo o reconhecimento do réu pela vítima, vez que a norma apenas indica uma orientação a ser seguida quando possível, sendo necessária a demonstração do prejuízo.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. I - A alegada inobservância do preceituado no art. 226 do Código Processual Penal, no que se refere ao reconhecimento de pessoa, configura nulidade relativa que, diante do princípio pas de nullité sans grief, deve ser arguida em momento oportuno, com a efetiva demonstração do prejuízo sofrido (Precedentes). II - Demais disso, "A jurisprudência desta Corte Superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (HC n. 278.542/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/08/2015), hipótese dos autos. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 610535 MG 2014/0299431-0, Relator: Ministro Felix Fischer. Data de Julgamento: 23/02/2016, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 04/03/2016)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ACÓRDÃO FUNDADO EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do artigo 226, do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária a efetiva demonstração do prejuízo. II. Agravo Regimental improvido". (STJ - AgRg no AREsp: 304970 RS 2013/0078587-0, Relator: Regina Helena Costa, Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 12/05/2014).

Pelas razões acima expostas, rejeito a preliminar arguida pela Defesa Técnica. Quanto ao mérito, tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), pelo boletim de ocorrência (fls. 21-31), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A vítima MATEUS PIPOLO SUBRINHO, quando ouvida em Juízo (fl. 124), reconheceu sem sombra de dúvidas o indivíduo de placa número dois (Gabriel) foi o roubador no dia dos fatos. A respeito dos fatos, disse que chegaram no local por volta de sete e quinze, ligaram para a dona do apartamento que alugaram, pois ela os comunicou que teria que levar o filho na escola e retornaria para abrir o apartamento. Devido a demora resolveram sair para tomar café da manhã, ao adentrarem no carro foram abordados por Gabriel e mais três indivíduos; O mesmo estava de motorista, Gabriel apontou a arma de fogo no rosto do mesmo ordenando que fosse entregue os pertences e que se não reagisse iria ficar tudo bem. Após pegarem todos os pertences, saíram correndo em direção ao final da rua e viraram à direita, posteriormente, tiveram

relatos de uma mulher que passou de bicicleta pelos roubadores de que haviam sequestrado uma idosa que estava dentro de um carro de marca Astra e da cor verde. Relatou, ainda, que viram o carro, porém não visualizaram a senhora. A mulher da bicicleta prestou socorro, emprestou o celular para o mesmo e ligaram para os policiais; descreveram o ocorrido os policiais e descreveram as características dos indivíduos, os policiais prontamente mostraram no celular uma foto e questionaram se eram os devidos roubadores, o mesmo concordou; explicou para os policiais o ocorrido relatado pela mulher que estava passando de bicicleta e os policiais falaram que essa senhora era um "cavalo", auxiliava o grupo nos roubos e que não era o primeiro assalto dessa maneira com a idosa. Posteriormente foram encaminhados para a delegacia mais próxima e vinte minutos depois do acontecido os policiais o encontraram, todavia, não encontraram os outros rapazes e nem os pertences; conseguiram rastrear os celulares, porém, não conseguiram recuperar nenhum dos pertences. Perguntado, ainda, se o Gabriel que apontou a arma para o rosto do mesmo, respondeu que sim, foi ele. Questionado com mais quantas pessoas o acusado estava, respondeu que mais três meninos, estavam um em cada porta do carro. Perguntado se o carro não foi levado, respondeu que não, somente pegaram a chave do carro e o Gabriel relatou que deixaria a chave no final da rua para que pegassem. Ao visualizar o Gabriel deixando a chave no final da rua, correram para ver a direção que estavam seguindo e quando o Gabriel percebeu que o estavam indo e levou a chave consigo. Diante disso, tiveram que empurrar o carro para dentro do condomínio, tiveram que chamar o chaveiro. Questionado se alguém ficou ferido, respondeu que não, ninguém. Questionado, também, se foi feito o reconhecimento na delegacia, respondeu que sim, fizeram dentro de uma sala para o reconhecer. Questionado se foi um por vez, respondeu que não, que foi o mesmo e o cunhado e posteriormente foi a Eduarda e a namorada do cunhado. Perguntado quantas pessoas foram mostradas para o mesmo, respondeu que quando chegaram na porta havia um olho mágico para olhar e confirmar se era mesmo a pessoa e nesta sala, somente estava o Gabriel, mas antes colocaram as vítimas para ver três pessoas, se não se engana (por ter se passado quatro meses dos fatos, não tem certeza); o mesmo reconheceu o Gabriel por conta de uma tatuagem que ele tinha que deu para ver no momento do assalto, porém não arriscou ficar olhando muito para o Gabriel e arriscar tomar um tiro. Questionado se primeiro no reconhecimento exibiram três, respondeu que não se recorda quantas pessoas eram, somente se recorda quando mandaram ir ver no olho mágico. Perguntado se a arma utilizada era de brinquedo, respondeu que não tem como saber, acrescentou, que se recorda da arma, mas não se recorda se quando encostou em seu rosto se a arma era gelada ou algo do tipo. Perguntado a respeito da foto mostrada pelo celular dos policiais, respondeu que os policiais relataram que ele atuava com mais dois indivíduos e que agora entrou um novo integrante do grupo de roubadores. Relatou ainda, que os policiais os contou que o grupo já eram bem famosos de cometer os roubos, e que eles passavam a noite no baile, na volta de casa de manhã assaltavam alguém e retornavam para o baile. Posteriormente falou que tem fotos desses supostos indivíduos e mostrou a fotografia para as vítimas e disse, ainda, que os outros dois indivíduos foram reconhecidos pela namorada do mesmo e o cunhado, somente não conseguiram identificar um indivíduo. Questionado se no dia atual se recorda do indivíduo que foi mostrado na delegacia ou pelo próprio momento dos fatos, respondeu que pelo momento dos fatos, pois todos estavam sem máscaras, somente estavam de bonés, com exceção do Gabriel que estava de máscara. Relatou, também, que a blusa que eles estavam quando foi pego não era a mesma do momento dos fatos, mas a blusa era larga na parte do pescoço dando para ver a tatuagem no peito, bem como, do penteado do cabelo. Questionado se conseguiu ver o desenho da tatuagem, respondeu que não se recorda do desenho, mas que a tatuagem subia para o pescoço.

A vítima MATEUS RODRIGUES, quando ouvida em Juízo (fl. 124), reconheceu com certeza absoluta o rapaz com placa número dois (Gabriel) como autor do roubo. A respeito dos fatos, respondeu que alugaram uma casa e estavam esperando a proprietária chegar ao local para abrir a casa e guardar as malas. Estavam em um grupo de quatro pessoas, o mesmo, a irmã, o cunhado e a namorada. Decidiram ir à uma padaria mais próxima para tomarem café da manhã, foram abordados por quatro indivíduos, um

estava armado. Foi levado carteira, celular, relógio, aliança e corrente. Questionado em que lugar do carro estava sentado, respondeu que era o último a embarcar no carro, estava no banco de trás do motorista. Questionado como visualizou o Gabriel, respondeu que como o mesmo estava fora do carro o Gabriel veio até o mesmo, o enquadrou e o tomou os pertences. A respeito do reconhecimento, respondeu que foi feita através tatuagem no pescoço, os traços, o semblante eram iguais e o porte físico. Questionado como foi na delegacia em si, respondeu que na delegacia o mostraram sozinho, em uma sala o qual ele somente conseguia ver em um buraco, todavia, posteriormente o réu conseguiu o visualizar porquê o acusado pediu para que fosse até o médico e o Gabriel conseguiu ver o rosto do mesmo. Questionado se depois o acusado conseguiu o ver, respondeu que conseguiu ver a todos. Perguntado, também, se estava sozinho quando realizou o reconhecimento na delegacia, respondeu que não, que estava com as outras vítimas. Perguntado se antes do reconhecimento na delegacia foi mostrado alguma foto para o mesmo, respondeu que sim, que pelas descrições que falara para os policiais, foram mostradas algumas fotos de alguns indivíduos e acabou sendo reconhecido. Perguntado se a arma era de verdade, respondeu que não conseguiu reconhecer, porém quando a arma encostou nas costas do mesmo sentiu o gelado como se fosse um ferro. Questionado se somente sabe dizer que era de metal, respondeu que sim.

A vítima BRUNA BARBOSA DO NASCIMENTO, quando ouvida em Juízo (fl. 124), reconheceu sem sombra de dúvidas o indivíduo de placa número dois (Gabriel). A respeito dos fatos, respondeu que estavam em quatro pessoas e alugaram uma casa em Guarujá. Assim que chegaram foram abordados por quatro indivíduos com arma de fogo e eles levaram todos os pertences. Questionada em qual lugar do carro estava, respondeu que estava sentada no banco de trás do passageiro. Questionada, também, como chegou a visualizar o Gabriel, respondeu que os indivíduos andaram bastante em volta do carro e como ele estava com arma de fogo, foi até o motorista, diante disso, conseguiu visualizá-lo pela janela. Perguntada o que aconteceu depois de serem abordados e os indivíduos foram embora, respondeu que eles pegaram os pertences, levaram chave do carro, encontrou uma pessoa passando na rua e já ligou na delegacia. Questionada sobre reconhecimento, respondeu que aguardaram em uma sala e em seguida olharam através de um portão com buraco e conseguiram reconhecer. Questionado, ainda, o que chamou atenção da mesma para reconhecer o Gabriel, respondeu que as características foram as luzes no cabelo, a tatuagem no pescoço, a altura e a cor da pele. Questionada se foi recuperado algo, respondeu que não. Perguntada, ainda, se foram mostradas fotografias antes de serem levados à delegacia, respondeu que sim, foram mostradas algumas fotos, todavia, não chegou a ver todas as fotos, o reconhecimento mesmo foi feito através da delegacia. Questionada quem mostrou as fotos, respondeu que foram os PM's. Questionado se foi mostrado pelo celular de alguém, respondeu que acredita que sim. Perguntada se a arma é de verdade, respondeu que não entende, porém acredita que fosse. Questionada se tem algum elemento para dizer se era de verdade, respondeu que lembra da cor prata, porém não tem conhecimento.

A vítima MARIA EDUARDA RODRIGUES, quando ouvida em Juízo (fl. 124), reconheceu sem dúvidas que o autor do roubo foi o indivíduo de placa número dois (Gabriel). A respeito dos fatos, respondeu que chegaram em frente ao condomínio o qual pegariam a chave da casa que ficariam hospedados, por volta das sete horas da manhã. Quando foram sair com o carro, os quatro indivíduos chegaram, os abordaram, levaram tudo e foram embora correndo logo em seguida a proprietária chegou ao local. Questionada se estavam armados, respondeu que sim, o Gabriel. A respeito da localização no carro, respondeu que estava no passageiro. Questionada como conseguiu visualizar o Gabriel, respondeu que o Gabriel abordou o namorado que estava dirigindo e conseguiu olhar para o Gabriel no momento e conseguiu ver a tatuagem. Perguntado o que fez depois que os réus saíram do local, respondeu que chamaram um vizinho que estava na frente para chamar a polícia. Questionado se quando a polícia chegou, foram de imediato para a delegacia ou não, respondeu que os policiais chegaram e relataram o ocorrido, os policiais falaram que iriam rondar para ver se achavam alguém e solicitou que fosse para a delegacia; a proprietária os levou. A respeito do reconhecimento, respondeu que fez o reconhecimento e que o reconheceu pelo

buraco da porta e mesmo estando muito nervosa, conseguiu o reconhecer pela tatuagem. Questionada se recuperou algum bem, respondeu que não. Questionada, também, se os policiais mostraram fotos de alguém para as vítimas, respondeu que sim, mostraram e que eles reconheceram alguns dos meninos que os abordaram. Questionado se chegou a se aproximar dos réus, respondeu que estava no banco do passageiro. Questionada se chegou perto ou chegou a encostar no Gabriel, respondeu que não encostou. A respeito da arma, respondeu que no momento do nervosismo não quis duvidar, porém acredita que seja. Perguntada o porquê acredita nisso, respondeu que pelo medo, acredita que sim. Questionado se já viu alguma arma similar, respondeu que sim. Questionada se acha que seja verdadeira por conta do desenho, respondeu que sim, foi com base no desenho. Perguntada a diferença de um para outro, respondeu que não havia diferença.

A testemunha PM RODRIGO DA SILVA MARTINS, quando ouvida em Juízo (fl. 162), disse que estava em patrulhamento e foram chamados pela família, com base nas características dadas pela família, o indivíduo já era conhecido pelos policiais, foram ao local que provavelmente ele estaria e as vestimentas bateram com o que foi dado pelas vítimas. Questionado se as vítimas contaram como foi o roubo, respondeu que sim, porém se recorda vagamente que estavam na pousada e quando estavam saindo foram vítimas de roubo. Questionado se estava sozinho, se havia arma de fogo, respondeu que haviam pessoas na esquina aguardando junto com ele. Questionado se estava armado, respondeu que não se recorda. Questionado se as vítimas fizeram o reconhecimento, respondeu que na delegacia fizeram. Sobre o acusado ser conhecido da polícia, foi questionado se já havia o abordado, respondeu que sim. Questionado se já conhecia as características, respondeu que sim, já havia o abordado em um local que vendia drogas, local o qual geralmente as pessoas são abordadas.

A testemunha de defesa JOSÉ GENTIL BEZERRA DA SILVA, quando ouvida em Juízo (fl. 162), disse que estava presente no momento que Gabriel foi preso, que Gabriel foi ao bar do mesmo dez minutos antes da abordagem, solicitando que o mesmo trocasse o dinheiro, pois ele ia na padaria comprar pão. Depois de ter comprado os pães, estava retornando para o bar e foi abordado pelos policiais, todavia, ele não estava com nada. Questionado se ele estava na padaria e na volta foi abordado perto do bar do mesmo, respondeu isso, perto do bar (balançando positivamente a cabeça). Perguntado se ele havia chego faz dez minutos, respondeu que sim. Questionado onde fica o bar, respondeu que fica na Rua Maria Geraldo Maladão, nº 290, Enseada, Guarujá. A respeito das notas que foram trocadas, respondeu que sim, foram notas altas, pois na padaria não tinha trocado e ele pediu para trocar, enquanto estava retornando dois policiais o abordou, revistou, não encontraram nada. Questionado a quanto tempo conhece o réu, respondeu que o conhece de vista, pois ele e outro menino sempre trabalham com o mesmo, pois tem uma firma de ferragem de construção e toda vez que precisa colocam os dois para amarrar ferragem de construção. Questionado se de vez em quando Gabriel trabalha com o mesmo, respondeu que sim. Questionado há quanto tempo, respondeu que não é direto, somente de vez em quando, já trabalhou na praia com o mesmo quando tinha carrinho de praia. Questionado se já o conhece há muitos anos, respondeu que sim, porém somente trabalho. Questionado se sabe se ele já teve envolvimento com o crime, se já apareceu em outros delitos, respondeu que não tem esse conhecimento.

A testemunha PM ALEXANDRE SOUZA DE ASSUNÇÃO, quando ouvida em Juízo (fl. 124), reconheceu o rapaz de placa número dois (Gabriel). A respeito dos fatos, respondeu que foi avisado via COPOM a respeito de um roubo no parque enseada, de imediato, iniciaram uma saturação pelas imediações, no bairro. Abordaram um indivíduo que é conhecido, o questionaram se participou de um roubo e o Gabriel permaneceu em silêncio. Diante do silêncio, chamaram o sargento e o levaram para a averiguação à delegacia, o acusado não foi algemado e somente foi levado para dar ciência para a polícia civil. Perguntado se já o conhecia, respondeu que já havia o abordado antes. Perguntado se tem algum problema com o réu ou somente foi abordagem de trabalho, respondeu que não tem problema algum, somente foi abordagem de trabalho. Questionado se chegou a mostrar foto do acusado para as vítimas nessa ocasião, respondeu que não. Perguntado se conversou com as vítimas, se o abordou e fez os dois, respondeu que fizeram os dois. Questionado se não sabe se o parceiro mostrou

fotos para as vítimas para que fosse realizado o reconhecimento, respondeu que não sabe, mas que se tivesse mostrado foto teria sido qualificado. Explicou que está questionando, pois uma das vítimas relatou que foram mostradas diversas fotos para que elas vissem quem teria participado ou não do roubo, respondeu que não mostraram foto. Questionado se Gabriel estava sozinho quando o abordaram, respondeu que sim e que o local é conhecido como Vila Rã. Questionado se foi encontrado algum dos pertences com o acusado, respondeu que não, nada foi encontrado, somente foi levado para averiguação para ter certeza se era ele ou não. Questionado se tem reconhecimento se as vítimas conseguiram reconhecê-lo, respondeu que conforme o que foi relatado, na delegacia sim, pois não fazem o reconhecimento e sim a polícia civil. Questionado se foi encontrado arma com o Gabriel, respondeu que não. A informante de juízo LETÍCIA ARAÚJO SANTOS DE SANTANA, amiga do réu, quando ouvida em Juízo (fl. 124), disse que não presenciou a prisão do réu. Questionada se estava com o acusado no dia, respondeu que estava com o Gabriel antes do ocorrido, pois a mesma trabalha em uma adega perto da casa do acusado, onde ele sempre fica. Relatou, ainda, que no momento do roubo não tem como ter sido o Gabriel. Perguntada onde estavam, respondeu que estavam na redondeza na Vila Rabelo. Questionada o que estava fazendo, respondeu que estava bebendo na casa de um amigo. Perguntada que horas saíram da casa desse amigo, respondeu que a mesma saiu mais cedo, ainda estava escuro quando saiu. Questionada se depois não presenciou o Gabriel sendo preso, respondeu que não, somente depois recebeu o telefonema comunicando-a que ele havia sido preso. Questionada se Gabriel estava armado enquanto estava com a mesma, respondeu que não. Perguntada se estava na casa de um amigo dele na noite do dia vinte e um para vinte e dois, respondeu isso (confirmando). Perguntada se quando saiu ainda estava escuro, respondeu que sim, que não se recorda o horário, mas não tinha clareado ainda. Perguntada quantas pessoas tinham na casa, respondeu que tinha mais um amigo chamado Teto e mais algumas meninas que não sabia o nome, pois não tem amizade. Questionada se eram amigas dele, respondeu que sim. Questionada se chegou a ver como essas pessoas chegaram e se foi com um carro, de marca Astra e da cor preta, respondeu que não viu e que não tinha ninguém no carro.

O réu GABRIEL GILMAR DOS SANTOS, quando ouvido em Juízo (fl. 162), disse que tem vinte e dois anos, estudou até o segundo ano e trabalha na pizzaria do pai. A respeito dos fatos, respondeu que não praticou o crime. Questionado o porquê de terem o prendido, respondeu que acha que as vítimas o acharam parecido com o roubador, o levaram para a delegacia e somente saiu no dia da audiência. A respeito do reconhecimento, respondeu que uma das vítimas falou que era o mesmo e os outros falaram que estavam em dúvida, após os policiais falarem que não poderia ter dúvida e relatar que era o mesmo. Questionado se participou do assalto, respondeu que não. Questionado se as vítimas se confundiram, respondeu que sim, totalmente. Sobre se declarar inocente, respondeu que sim, que foram pelas palavras dos policiais. Questionado como foi o momento da prisão, respondeu que tinha acordado, foi à padaria, porém não tinha troco para cinquenta reais. Foi até o bar do gentil, retornou da padaria para pegar um cigarro e foi abordado, os pães ficaram na bicicleta e o policial relatou que teria que o levar para ver a situação do Rg que não estava batendo e não citou nada a respeito de assalto; não o algemaram, o levaram para a delegacia. Em seguida chegaram as vítimas, o levaram para a sala de reconhecimento; uma das vítimas o reconheceu e outra relatou que era parecido, contudo, conseguiu escutar os policiais falando que era para confirmar que era o mesmo e que não pairavam dúvidas. Foi colocado no papel que as quatro vítimas o reconheceram. Questionado se as pessoas estavam juntas no momento do reconhecimento, respondeu que estavam os quatro chegaram juntos. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado GABRIEL GILMAR DOS SANTOS resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de ROUBO QUALIFICADO pelo concurso de agentes. Perante a autoridade policial o réu alegou (fl 12): "Alega que não cometeu crime nenhum. O flagrante foi forjado, pois nada de ilícito foi encontrado em sua posse. Sua mãe teve conhecimento de sua prisão e conversou com o interrogando." Em Juízo, negou a autoria do delito conforme depoimento gravado que foi resumido acima.

Em que pese a negativa do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que a negativa do réu se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos das vítimas e dos policiais apontando o réu como um dos autores do delito, não havendo dúvida de sua participação no evento delituoso. O réu foi pego pelos policiais militares nas imediações do local do roubo, em atitude suspeita; e foi positivamente reconhecido pelas vítimas do fato no mesmo dia dos acontecimentos; inclusive, sendo reconhecido ainda pela característica de possuir uma tatuagem, conforme mencionado pelos ofendidos em audiência.

A palavra das vítimas me parece crível e verossímil. Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente.

A palavra das vítimas, indicando o réu como autor do fato, tem respaldo na jurisprudência, merecendo toda credibilidade, mormente por não ter ela qualquer interesse em prejudicar pessoa inocente.

"A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. A preponderância da palavra da vítima resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si" (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, muitas vezes praticados na clandestinidade, crucial a palavra do ofendido na elucidação dos fatos e na identificação do autor" (RT 737/664)

Portanto, reputo comprovada a participação do réu na empreitada criminosa em testilha.

Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

Pelo que consta dos autos, é certa e inequívoca a autoria de GABRIEL GILMAR DOS SANTOS, vez que o mesmo foi detido próximo ao local dos fatos e foi reconhecido pelas vítimas.

Reputo que o crime restou CONSUMADO, porque os agentes praticaram todas as condutas por eles desejadas e necessárias à realização da subtração patrimonial, que saiu por completo da esfera de vigilância e disponibilidade das vítimas.

TODAVIA, no que se refere à causa de aumento em relação ao imputado emprego de arma de fogo, especificamente nesta parte, considero que a denúncia NÃO restou seguramente confirmada. Neste ponto específico (se havia arma de fogo ou algum "SIMULACRO DE ARMA"), como dita 'arma' não foi jamais encontrada, nem apreendida e

jamais periciada de tal modo que existe DÚVIDA quanto a suposta efetividade da 'arma de fogo' alegadamente utilizada no delito, ou se era algum simulacro. Não cabe presumir se era arma de verdade ao invés de simulacro, se não temos outros elementos objetivos para aferir tal circunstância, cuja repercussão punitiva é de grande monta. Portanto, embora algum suposto emprego de "arma" (lato sensu) caracterize a grave ameaça no roubo, como não houve a apreensão e perícia, inexistindo nos autos meios para aferir a real potencialidade ofensiva à integridade física das vítimas. Diante disso, não há como incidir a referida majorante por falta de comprovação específica, devendo a dúvida de ser "SIMULACRO" resolver-se em benefício do acusado – já que ninguém pode ser punido de forma mais severa com base em meras presunções e ilações.

No mais, o concurso de agentes restou configurado uma vez que restou demonstrado ao longo da instrução probatória, que tratavam-se de, pelo menos, três agentes em conluio para a prática do delito e que os agentes estavam conectados psicologicamente, com adesão subjetiva à conduta criminosa visando um fim comum. Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de ROUBO QUALIFICADO e comprovada a responsabilidade criminal do acusado GABRIEL GILMAR DOS SANTOS, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

Ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Pelo concurso de agentes (art. 157 §2º, II, CP), aumenta-se a pena do réu de 1/3 (terça-parte) ao patamar de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Pela pluralidade de vítimas (quatro), aumenta-se a pena do réu de 1/4 (um-quarto), com fulcro no art. 70 do CP, definindo-se a reprimenda do réu em 6 (seis) anos e * meses de reclusão, e pagamento de 6 (seis) anos e 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 16(dezesseis) dias-multa.

O regime inicial é o FECHADO, por se tratar de crime grave e violento, que denota periculosidade de seus perpetradores, reclamando portanto resposta estatal veemente para dissuadir a repetição de novas condutas de semelhante jaez..

O réu deve APELAR SOLTO

A detração será aferida oportunamente pela VEC competente. (O réu ficou preso preventivamente por cerca de quatro meses, entre o flagrante em 24/11/2021 e a soltura em 23/03/2022.)

Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o réu GABRIEL GILMAR DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por quatro vezes na forma do artigo 70 do Código Penal, nas penas de 6 (seis) anos e 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 16(dezesseis) dias-multa. Em regime inicialmente FECHADO, apelando solto.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para o cumprimento da pena remanescente.

PRIC. Guarujá, 29 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA